上海大学《商学法》2012-2013 学年第一学期考试试题

一、名词解释（每小题 4 分，共 20 分）

1. 商事关系：
2. 商法人：
3. 商合伙：
4. 具体商行为：
5. 商事代理：

二、辨析题（每小题 6 分，共 36 分，判断 1 分，分析 5 分，基本观点正确，表述不同的，不影响得分）

1.《法国商法典》开创了民商分立的立法先河，创造了新商人法主义的商法体系。

2.随着现代社会的发展，社会整体观念加强，国家对商事法律关系逐渐放弃了不加干涉的自由放任主义，转而采取积极干预的方式，从而在商事立法中形成了所谓“商法公法化”现象，现代商法的本质，已不再是私法。

3.随着现代商法逐渐回归企业法，商事主体、企业、公司之间已经不存在什么差异。

4. 现代社会，无业不商、无人不商，民事主体和商事主体、民事行为和商事行为已经无法区分，商法失去了其存在的社会经济基础，因此，应当采取民商合一体例，用民法取代商法。

5. 个人独资企业与其独资企业主在人格上具有同一性。

6.商事权利与民事权利并无本质上的差别。前者不过是后者在商法领域的具体表现。

三、简答题（每小题 10 分，共 30 分，基本观点正确，表述不同的，不影响得分）

1.简述商事能力与民事能力的区别。

2.简述商号权的基本特征及其与商标权的区别。

3.什么是商事登记？商事登记的对内、对外法律效力如何？

四、论述题（14 分，基本观点正确，表述不同的，不影响得分）

论商法中的交易安全原则和交易效益原则？（请结合商法中保障交易安全和效益的具体制度展开论述）。